PODER JUDICIAL

Organos y funciones

Es un conjunto de órganos encargado de llevar adelante la administración de justicia o función jurisdiccional, función que consiste en aplicar la ley para resolver los conflictos.

Está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los demás jueces y tribunales de diferentes instancias, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina.

Su misión consiste en asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías en ella enunciados y participar en el gobierno de la República.

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto, de conformidad con el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional.

Esta facultad ha sido reglamentada por medio del decreto 222/03 del Poder Ejecutivo, que establece ciertos criterios para la selección del candidato propuesto. Entre ellos, dispone atender a las circunstancias relativas a la composición general de la Corte en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal, así como también a los requisitos atinentes a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que deben reunir los postulantes.

En cuanto a su remoción, de acuerdo con el art. 53 de la CN, es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema por causas de mal desempeño, por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, por voto de la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

A su vez, el art. 59 CN establece que corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. El fallo requiere también de dos tercios de la mayoría de los miembros presentes y tiene como único efecto la destitución del acusado al que puede declarar incapaz de ocupar empleo alguno de honor, de confianza o a sueldo en la Nación (art. 60 CN).

Elección del presidente de la Corte y el vicepresidente: serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del Tribunal y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones (art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional).

El presidente de la Corte: integra la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía y preside la Cámara de Senadores en los casos en que la Cámara de Diputados formule acusación en juicio político al presidente de la República.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Las atribuciones del Cuerpo han sido establecidas por el art. 114 CN

“El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.” “Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.”

Además de lo expuesto, son atribuciones propias del Consejo:

• Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio y establecer el valor de los cursos realizados, como antecedentes para los concursos convocados. Planificar los cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para la eficaz prestación del servicio de justicia.

• Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Autarquía Judicial y la Ley de Administración Financiera, y ejecutarlo.

Integración:

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación está integrado por veinte consejeros/as, de acuerdo con la siguiente composición (artículo 2°, ley 24.937):

– El/la presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

– Cuatro jueces/zas del Poder Judicial de la Nación.

– Ocho legisladores/as nacionales. Cuatro en representación de la Honorable Cámara de Senadores y cuatro de la Honorable Cámara de Diputados.

– Cuatro representantes de los/as abogados/as de la matrícula federal.

– Un/a representante del Poder Ejecutivo Nacional.

– Dos representantes del ámbito científico y académico.

Comisiones del Consejo:

Se divide en cinco comisiones

- La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial
- La Comisión de Disciplina
- La Comisión de Acusación
- La Comisión de Administración y Financiera
- La Comisión de Reglamentación

Duración de los Consejeros:

Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO

El juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados según lo prescripto por el artículo 115 de la Constitución Nacional.

Integración del Jurado de Enjuiciamiento			
Sector de procedencia	**Condición**	**Forma de elección**	**Cantidad**
Poder Judicial	Juez de Cámara	Sorteo (1 del interior y 1 de Capital Federal)	2
Cámara de Senadores	Senador	Sorteo (1 por la mayoría y 1 por primera minoría)	2
Cámara de Diputados	Diputado	Sorteo (1 por la mayoría y 1 por primera minoría)	2
Abogados	Abogado federal	Sorteo	1
TOTAL			**7**